Beschluss 24 September

Fiktives Gerichtsdokument. Strafvollstreckungskammer des Landgerichts. Aktenzeichen ausschließlich für die Übungsakte: ÜBUNG 7 StVK 214/26. Beschluss vom 24.09.2026.

1. Tenor

Der Antrag auf vorläufige Beendigung der Absonderung und sofortige Rückverlegung auf Station 3 wird abgelehnt. Die Entscheidung über den Hauptsacheantrag und die Kosten des Hauptverfahrens bleibt vorbehalten.

2. Gründe

Nach dem schriftlichen Antrag ist es zu einem Streit mit weiteren Gefangenen gekommen. Die Anstalt hat telefonisch mitgeteilt, dass eine Eskalation verhindert werden musste und die Trennung fortlaufend überprüft werde. Ein schriftlicher Bericht ist von der Kammer nicht angefordert worden. Die Eingabe nennt weder eine bestimmte ärztliche Diagnose noch eine aktuelle konkrete Gefahr aus der Unterbringung.

Die begehrte Rückkehr würde das Ergebnis des Hauptverfahrens vorwegnehmen. Die Kammer sieht für eine solche Anordnung nach dem derzeitigen Vortrag keine ausreichende Grundlage. Der Gefangene kann sich an den medizinischen Dienst wenden. Der gerichtliche Antrag lässt nicht erkennen, weshalb die organisatorische Abstimmung der Anstalt nicht abgewartet werden kann. Eine andere Form der vorläufigen Kontaktgestaltung ist nicht ausdrücklich beantragt.

Die Kammer hat ohne vorherige schriftliche Anhörung der Anstalt und ohne Beiziehung der medizinischen Teilakte entschieden. Eine Sachentscheidung über die längerfristige Fortdauer wird damit nicht getroffen. Der Hauptsachevorgang wird nach Vorlage der Verwaltungsakte weiterbearbeitet.

Die Unterschrift wird in dieser fiktiven Akte durch „Dr. Thekla Morgenstern, Richterin“ wiedergegeben. Es handelt sich nicht um einen Beschluss eines wirklichen Gerichts und nicht um eine zitierbare Rechtsprechungsquelle.